

권 고

제 목 맞춤형 복리후생 제도 운영 불합리

소 관 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇◇

조 치 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇◇

내 용

1. 업무 개요

(주)○○○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇(이하 “자회사”라 한다)는 「보수규정」 제24조, 제25조(맞춤형 복리후생)에 따라 직원의 맞춤형 복리후생을 위하여 직원 X인당 연간 XXX포인트 한도 내에서 복지포인트를 부여하고 있다.

2. 판단 기준

「근로복지기본법」 제81조(선택적 복지제도 실시)에 따르면 사업주는 근로자가 여러 가지 복지항목 중에서 자신의 선호와 필요에 따라 자율적으로 선택하여 복지혜택을 받는 제도(이하 “선택적 복지제도”라 한다)를 설정하여 실시할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 선택적 복지제도는 기업이 근로자에게 제공하는 복지항목 중 개인에게 할당된 일정 예산 범위 내에서 근로자 개인의 선호나 욕구에 따라 다양한 복지 항목을 자율적으로 선택할 수 있는 제도이다.

이와 같은 선택적 복지제도의 정의와 목적에 따라 자회사의 맞춤형 복리후생 제도도 복지포인트 사용처를 복지혜택의 취지에 맞는 곳으로 정하고 근로자 자신의 선호와 필요에 따라 복지효과를 누릴 수 있도록 운영되는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 자회사의 맞춤형 복리후생 운영 현황을 점검한 결과, 복지포인트를 연 X회에 걸쳐 직원에게 포인트가 아닌 개인별 급여계좌에 현금으로 지급하고 있었다.

이와 같이 복지포인트를 현금으로 지급할 경우 해당 금액이 제도를 운영하는 목적인 직원의 복지를 위해 사용되었는지 여부를 확인할 수 없고, 복지와는 관련이 없는 유흥, 사행 업종 등에 사용하더라도 이를 제재할 수 있는 방법이 없어 자회사가 맞춤형 복리후생 제도를 운영하는 목적과 취지에 부합하지 않을 수 있다.

따라서 자회사 맞춤형 복리후생 제도의 취지에 맞도록 복지포인트 사용처를 직원의 복지혜택 취지에 맞는 곳으로 정하는 등 제도를 개선하여 운영하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 및 검토결과

(주)○○○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇는 자회사는 공공기관이 아니고 법령에서 복지포인트의 지급 방식을 정하지 않고 있기 때문에 어떠한 지급방식을 채택할 것인지는 자회사가 판단할 사항이며, 지급에 관한 사항을 명확히 하고자 「복지포인트 지급 지침」을 제정하여 목적, 지급대상, 지급시기 및 지급금액을 세부적으로 명시하였다고 한다. 또한 20XX년 자회사 창립 후 현재까지 동일방식으로 복지포인트를 지급해왔기 때문에 지급 방식을 변경할 경우 노사 간의 갈등이 우려되나 타 기관 사례 등을 조사하여 복지카드 도입 가능 여부를 전반적으로 재검토 하겠다는 의견을 제시하였다.

자회사의 맞춤형 복리후생 제도는 「근로복지기본법」에 따른 선택적 복지제도에 해당하는 것으로 이 제도를 기업이 도입하고 지급방식 등을 결정하는 기준은 공공기관인지 여부에 따라 결정되는 것은 아니다. 따라서 본 제도를 운영하고자 한다면 제도의 취지에 맞게 운영하여야 하고, 이에 따라 각 자회사도 비록 법령에서 지급방식을 정하고 있지

않더라도 제도의 본래 취지에 따라 「보수규정」에 포인트로써 지급하도록 정한 것으로 판단된다.

한편, 자회사는 「보수규정」의 맞춤형 복리후생의 지급에 관한 사항을 명확하게 하기 위해 「복지포인트 지급 지침」을 제정하였다고 하나 확인결과 이 지침 상에도 지급 방식을 현금으로 한다는 내용은 없었다.

따라서 본 제도를 도입한 목적에 맞게 운영되도록 맞춤형 복리후생 제도 운영방식을 개선하는 것이 바람직하다.

조치할 사항

㈜○○○○○○○○○ 및 ㈜◇◇◇◇◇◇◇◇ 대표이사는

현금으로 복지포인트를 지급하고 있는 맞춤형 복리후생 제도 운영 방법 개선을 검토하시기 바랍니다.(권고)